

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4337/2531

กรมตุลาการ กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรพัฒนา กับพวก

โจทก์

ล.

พ.ร.ก.พิกัตอัตราตุลาการ พ.ศ.2503 มาตรา ภาค 1 และภาค 2 ประเภตพิกัตที่
85.15 ก. และประเภตพิกัตที่ 92.11

ในกรณีสินค้ำที่พิพาทไม่อาจจัดเข้าในประเภตพิกัตอัตราตุลาการใดโดยชัดแจ้ง
จึงต้องตีความโดยอาศัยหลักเกณฑ์การตีความพิกัตอัตราตุลาการในภาค 1 แห่งพระ
ราชกำหนดพิกัตอัตราตุลาการ พ.ศ. 2503 คือต้องตีความโดยจัดเข้าในประเภตเดียว
กับของซึ่งใกล้เคียงกับของชนิดนั้นมากที่สุด

สินค้ำพิพาทเป็นเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ที่บันทึกได้ทั้งภาพและเสียงซึ่งมุ่ง
หมายที่จะใช้ในกิจการโทรทัศน์แต่เพียงอย่างเดียวโดยทำหน้าที่อย่างเดียวกับกล่อง
โทรทัศน์ และเป็นอุปกรณ์ของเครื่องส่งโทรทัศน์ทั้งยังมุ่งหมายใช้ในกิจการสื่อสาร
และโทรคมนาคมเช่นเดียวกับสินค้ำตามพิกัตอัตราตุลาการประเภตที่ 85.15 ก. จึงมี
ลักษณะแตกต่างกับสินค้ำตามพิกัตประเภตที่ 92.11 ซึ่งเป็นสินค้ำเกี่ยวกับเสียงแต่
เพียงอย่างเดียวนำไปใช้กับภาพไม่ได้เลยและมีสินค้ำที่นำไปใช้ในกิจการโทรทัศน์
โดยตรง สินค้ำรายพิพาทจึงไม่อาจจัดเข้าในพิกัตประเภตที่ 92.11 แต่สมควรจัดอยู่
ในพิกัตประเภตที่ 95.15 ก.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้นำสินค้าเครื่องปั้นที่กเทปโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย จำเลยทั้งสองได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่อโจทก์ที่ ๑ โดยสำแดงราคาสินค้า เพื่อเสียภาษีอากรในพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๘๕.๑๕ ก. ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ ๑ ได้ตรวจสอบสินค้าตามใบขนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้ามา นั้นมิใช่เป็นสินค้าประเภทพิกัดที่ ๘๕.๑๕ ก. แต่เป็นสินค้าประเภทพิกัดที่ ๙๒.๑๑ จึงขอให้ศาลพิพากษามั่งคั่งให้จำเลยทั้งสองชำระเงินภาษีอากรพร้อมเงินเพิ่มตามฟ้องแก่โจทก์

ศาลฎีกาอีกรกกลางพิจารณาแล้ว พืพำกษำยภัก์พ้อง

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ ส่งสินค้าเครื่องบินที่กเทพโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยสำแดงว่าอยู่ในพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๘๕.๑๕ ก. ตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า หมายเลข จ.๙ ปัญหาในชั้นนี้มีว่าสินค้านี้มีลักษณะดังกล่าวยู่ในพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๘๕.๑๕ ก. ตามที่จำเลยกล่าวอ้างหรือประเภทที่ ๘๖.๑๑ ตามที่โจทก์นำสืบ

สินค้าตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๘๕.๑๕ ก. ได้แก่เครื่องวิทยุโทรเลข เครื่องวิทยุโทรทัศน์ เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์และกล้องถ่ายโทรทัศน์ ส่วนสินค้าตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๘๒.๑๑ ก็คือหีบเสียง เครื่องสังฆาน เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องเปล่งเสียง (เชานด์รีโพรติวเซอร์) อย่างอื่น รวมทั้งเครื่องเล่นจานเสียงและเครื่องม้วนเทปอัดเสียงจะมีหัวเข็ม (เชานด์เฮด) ด้วยหรือไม่ก็ตาม สินค้าที่พิพาทกันในคดีนี้คู่ความรับกันว่าไม่อาจจัดเข้าประเภทใดโดยชัดแจ้ง จึงต้องตีความโดยอาศัยหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรในภาค ๑ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ คือต้องตีความโดยจัดเข้าในประเภทเดียวกับของซึ่งใกล้เคียงกับของชนิดนั้นมากที่สุด สินค้าที่พิพาทกันในคดีนี้เป็นเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ที่บันทึกได้ทั้งภาพและเสียงซึ่งมุ่งหมายที่จะใช้ในกิจการโทรทัศน์แต่เพียงอย่างเดียว จึงมีลักษณะแตกต่างกับสินค้าตามพิกัดประเภทที่ ๘๒.๑๑ อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือสินค้าตามพิกัดดังกล่าวเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเสียงแต่เพียงอย่างเดียว นำไปใช้เกี่ยวกับภาพไม่ได้เลย นอกจากนี้สินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่มิใช่เป็นสินค้าที่นำไปใช้ในกิจการโทรทัศน์โดยตรง ดังนั้นสินค้านำเข้าพิพาทจึงไม่อาจจัดเข้าในพิกัดนี้ได้ นายสมชาย เอี่ยมโอภาส พยานโจทก์ผู้พิจารณาปัญหาพิกัดสำหรับสินค้านำเข้านี้ก็เบิกความว่า สินค้าพิพาทเป็นเครื่องบันทึกภาพและเสียงโทรทัศน์ กล้องถ่ายโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนตร์โทรทัศน์หรือเครื่องบันทึกภาพและเสียงโทรทัศน์นั้นทำหน้าที่อย่างเดียวกันคือ ส่งสัญญาณเข้าเครื่องส่งโทรทัศน์เพื่อส่งต่อไปยังสถานีส่งโทรทัศน์เพื่อแพร่ภาพและเสียง กล้องถ่ายโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนตร์ทางโทรทัศน์หรือเครื่องบันทึกภาพและเสียงโทรทัศน์นั้นเป็นอุปกรณ์ในการส่งโทรทัศน์ เครื่องบันทึกภาพและเสียงโทรทัศน์ถือว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบของเครื่องส่งโทรทัศน์ เมื่อสินค้านำเข้าพิพาททำหน้าที่อย่างเดียวกับกล้องถ่ายโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ของเครื่องส่งโทรทัศน์ ทั้งยังมุ่งหมายใช้ในกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมเช่นเดียวกับสินค้าตาม

พิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ ๘๕.๑๕ ก. จึงสมควรจัดสินค้านำเข้าอยู่ในพิกัดนี้ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาคดีชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พืพำกษำยััน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายชุมพร สิทธิเวชวิจิตร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ